

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 737/2533

พันตำรวจโทไพฑูรย์ วิถีนีละ

โจทก์

นางประทีน นาคสกุล กับพวก

จำเลย

นางประทีน นาคสกุล จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า เนื่องจากโจทก์เป็นข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโทมีอำนาจและอิทธิพลต่อจำเลยที่ 1 และพยานของจำเลยที่ 1 ที่จะมาเบิกความต่อศาล หลังจากโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว จำเลยที่ 1 ได้ถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์ตลอดมาว่า "กลัวตายไหม""ไม่กลัวตายหรือ" และสามีของจำเลยที่ 1 ก็ได้รับจดหมายมีข้อความกล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 เป็นชู้กับร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์เครือไชยพินิจ ซึ่งจะมาเป็นพยานของจำเลยที่ 1 ปรากฏตามภาพถ่ายเอกสารท้ายคำร้องนี้ นอกจากคดีนี้แล้วโจทก์ยังได้ฟ้องคดีอาญาจำเลยที่ 1 ในข้อหาหมิ่นประมาทที่ศาลแขวงราชบุรีอีกคดีหนึ่งด้วย ขอได้โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้โอนคดีนี้ไปพิจารณาที่ศาลอาญาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326,328,89,90 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 49ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

คดีอยู่ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 81)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว กรณียังไม่พอฟังว่าอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณาหรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้นจึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

พิจาระห์แล้ว กรณียังไม่พอฟังว่าอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณาหรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้นจึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

(อำนาจ ค้ายสังข์-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ